

(1)

채무관계인 발견재산 강제집행 등 미 실시

- 「인수채권 정리업무 규정」 제60조(일반재산에 대한 강제집행)에 따르면, 집행권원이 있는 채무관계인 소유 발견재산에 대해서는 강제집행의 방법으로 채권을 회수하도록 되어 있으므로
 - 채권 회수 실익이 있는데도 이를 지체하여 제3자가 추가 가압류하는 등으로 공사 채권 회수가능 금액이 감소되지 않도록 신속하게 강제집행을 하여야 함
- 그런데, ◆◆◆◆부 소관 채무자 ○○○의 재산 등 총 50명의 발견 재산 58건에 대한 강제집행 착수 여부를 점검한 결과,
 - 채무자 구자봉(□□캐피탈 △△△△△△△)의 경우 양수금 청구 지급 명령(□□지법 △△△△ 차전△△△△, '13. 6. 6. 확정) 승소에 따라 집행권원이 있음에도 '16. 5. 4. 공사 전산망 발견재산 등재일로부터 약 4개월 동안 강제집행에 착수하지 않는 등
 - [표 1]과 같이 채무관계인 4명의 발견재산 10필지(회수가능액 72,070천 원)의 경우 채권회수 실익이 있는데도 강제집행에 착수하고 있지 않은 것으로 확인됨

[표 1] 발견재산 경매 미신청 현황

(단위 : m², 건수, 천 원)

차주번호	채무자	채권액 (원금)	판결 확정일	용도	토지 면적	필지수	회수 가능액
------	-----	-------------	-----------	----	----------	-----	-----------

“기재 생략”

【조치할 사항】

◇ ◆◆◆◆◆부장은 채무자 ○○○(□□캐피탈 △△△△-△△△△) 등 채무관계인 4명의 발견재산에 대하여 신속하게 강제집행 등을 실시하여 72백만 원 상당의 채권을 회수하시기 바람. (시정)